

1526307-29.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão mediante seqüestro

Magistrado: Antonio Balthazar De Matos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... não é no mesmo sentido, todavia, quanto aos crimes de roubo e corrupção de menores.

Conforme já apontado, não há qualquer prova da participação dos réus e da ré na prática do roubo imputado na denúncia. Já em relação à corrupção de menores, nada nos autos indica que Eduardo, Rodrigo e Bárbara tivessem conhecimento da idade da testemunha protegida nº 2. Ainda que se trata ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1526307-29.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526307-29.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão mediante seqüestro

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2208703/2021 - 96º D.P. MONÇÕES, 14041314 - 96º D.P. MONÇÕES, 1723/21/369 - 96º

D.P. MONÇÕES, 2208703 - 96º D.P. MONÇÕES

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR DESCONHECIDO 1 e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Balthazar De Matos

Vistos.

BÁRBARA RODRIGUES SALES, EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA (vulgo Kevin) e RODRIGO FURTADO DE ABREU (vulgo Digão), qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, no artigo 159, caput, e no artigo 288, todos do Código Penal, bem como no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, tudo combinado com o artigo 61, II, "j", também do Código Penal.

Consta da denúncia que, em data incerta, mas anterior ao dia 03.08.2021, BÁRBARA RODRIGUES SALES, EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA (vulgo Kevin) e RODRIGO FURTADO DE ABREU (vulgo Digão) teriam se associando entre si, com Júlio César Santos Silva, com um adolescente e, ao menos, mais dois indivíduos não identificados, para o fim de

cometer crimes.

Consta, também, que, em 03.08.2021, por volta das 10h30, na Rua Otaviano Soares, altura do numeral 93, nesta cidade e Comarca, BÁRBARA RODRIGUES SALES, EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA (vulgo Kevin) e RODRIGO FURTADO DE ABREU (vulgo Digão), agindo em concurso, com unidade de desígnios entre si, com Júlio César Santos Sivã, com um adolescente e, ao menos, outros dois indivíduos não identificados, concorreram para o sequestro de vítima protegida com o fim de obterem vantagem econômica como condição do resgate.

Consta, ainda, que, em 03.08.2021, por volta das 10h30, na Rua Otaviano Soares, altura do numeral 93, nesta cidade e Comarca, BÁRBARA RODRIGUES SALES, EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA (vulgo Kevin) e RODRIGO FURTADO DE ABREU (vulgo Digão), agindo em concurso, com unidade de desígnios entre si, com Júlio César Santos Sivã, com um adolescente e, ao menos, outros dois indivíduos não identificados, concorreram para a prática do crime de roubo agravado contra a vítima protegida.

Consta, por fim, que, em 03.08.2021, por volta das 10h30, na Rua Otaviano Soares, altura do numeral 93, nesta cidade e Comarca, BÁRBARA RODRIGUES SALES, EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA (vulgo Kevin) e RODRIGO FURTADO DE ABREU (vulgo Digão), facilitaram a corrupção de adolescente ao praticarem com ele as infrações penais descritas.

Recebida a denúncia (p. 434/436), os réus e a ré foram citados e apresentaram respostas à acusação (p. 174, 190/197 e 214/215), todas rejeitadas (p. 446/449). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e cinco testemunhas, interrogando-se os réus e a ré ao final.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da pretensão punitiva, com a desclassificação da conduta praticada pela ré Bárbara para o delito previsto no artigo 180 do Código Penal e com a condenação dos réus Eduardo e Rodrigo pelos delitos previstos nos artigos 159, caput, e 288, c.c. o artigo 61, II, "j", todos do Código Penal. Na dosimetria, manifestou-se pela fixação das penas base dos réus Rodrigo e Eduardo acima do patamar mínimo, em razão dos maus antecedentes, e das circunstâncias do crime, pela incidência da agravante da reincidência, bem como pela imposição do regime inicial fechado para Eduardo e Rodrigo, e aberto para a ré Bárbara (p. 481/490).

A Defesa da ré Bárbara pleiteou a absolvição, na forma do artigo 386, IV, V, VI e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime previsto no artigo 180 do Código Penal, na forma tentada, ou, ainda, pela fixação da pena base no patamar mínimo legal, pela imposição de regime inicial mais brando, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e pela concessão do direito de recorrer em liberdade (p. 497/504).

A Defesa do réu Rodrigo, preliminarmente, requereu habilitação nos autos da prisão temporária para análise do depoimento pelo defendido. No mérito, pediu a absolvição na forma do artigo 386, I, II, IV, V, VI e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o crime de receptação, a incidência da atenuante da confissão espontânea, a fixação das penas nos patamares mínimos, a imposição do regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (p. 505/514).

A Defesa do réu Eduardo, por fim, requereu a absolvição do réu em razão da fragilidade do conjunto probatório acostado aos autos (p. 516/517).

O julgamento foi convertido em diligência e determinada a juntada do depoimento prestado pelo réu Rodrigo em solo policial (proc. nº 1518625-71.2021.8.26.0228 - p. 240) aos autos principais, concedendo-se, em seguida, prazo para complementação dos memoriais defensivos (p. 519/520).

Apenas a Defesa da ré Bárbara apresentou manifestação (p. 547).

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão estatal é parcialmente procedente.

Encerrada a instrução probatória em juízo, os elementos colhidos são suficientes, apenas, para a condenação dos réus Rodrigo e Eduardo pela prática dos crimes previstos nos artigos 180 e 288 do Código Penal, e da ré Bárbara pelo previsto no artigo 180 do Código Penal.

Ouvida em juízo, a vítima (protegida nos termos do prov. 32/2000 da CGJ),

inicialmente, não foi capaz de efetuar o reconhecimento dos réus e da ré como autores do crime. Relatou que, na data dos fatos, foi até a agência bancária por volta das 10h00, mas o estabelecimento estava fechado, em razão da pandemia de Covid. Quando deixava o local, em direção a seu veículo, estacionado do outro lado da avenida, estava distraído e havia um "Logan, preto, parado com três bandidos dentro". No momento em que entrava em seu veículo, um indivíduo que saiu do banco traseiro, sem máscara e portando uma arma de fogo, o abordou, bem agressivo, pegou sua mochila e o jogou dentro de seu próprio carro, no banco do passageiro. Um outro indivíduo, bem gordo, entrou no banco de trás. Pouco depois largaram seu veículo e, nesse momento, foi colocado dentro do Logan, encapuzado e levado até o cativeiro. Passou todas as senhas de cartões de banco. Não se recordava das senhas dos cartões de mercado. Foi agredido, com chute na costela e coronhadas, bem como ameaçado caso não se recordasse de todas as senhas. Ficou muito machucado. Ligaram para sua mulher para que ela informasse as senhas dos cartões de mercado. Uma tal de Bárbara e um tal de Rodrigo receberam valores. Isso tudo aconteceu por volta de 10h00, sendo que foi libertado às 14h00. Sofreu prejuízo de R\$ 12.000,00 a R\$ 13.000,00. Acredita que os valores em suas contas bancárias tenham sido transferidos por pix, pelos aplicativos dos bancos. Recuperou o veículo rapidamente. Eles disseram que eram uma quadrilha especializada em pix e que esvaziariam suas contas bancárias. Viu umas quatro armas de fogo e permaneceu sob ameaça constante no cativeiro. Ao chegar no cativeiro já estava tudo preparado, com pessoas o esperando. Recuperou apenas parte dos valores subtraídos, aproximadamente R\$ 6.000,00. Não foi chamado, em solo policial, para efetuar reconhecimento de mulher.

A testemunha protegida nº 1 (prov. 32/2000 da CGJ) contou que, na data dos fatos, estava com seu marido ao telefone no momento da abordagem. Imediatamente, identificou que se tratava de um assalto. O telefone do seu marido não foi desligado e, por isso, permaneceu escutando o que falavam para ele. Ouviu eles dizerem que estavam vindo "de outra situação, de um outro roubo", e que soltariam seu marido caso ele colaborasse. Por volta de 14h30, recebeu ligação dos autores do crime com ameaças caso não repassasse as informações que queriam. Eles diziam que não voltaria a ver seu marido caso não colaborasse.

A testemunha protegida nº 2 (prov. 32/2000 da CGJ) afirmou que conhece o réu Eduardo e a ré Bárbara. Reconheceu ter participado da ação criminosa, mas sem saber que se tratava de um sequestro. Imaginava que um estelionato seria praticado e sua participação foi, exclusivamente, "sacar o dinheiro e levar para devida pessoa". Utilizou o cartão bancário de sua companheira, Bárbara. O réu Eduardo que informou que o dinheiro a ser sacado estava na conta da Bárbara. Conheceu o Eduardo através de uma pessoa com quem não mantém mais contato. Pelo que se recorda, sacou R\$ 5.000,00 e entregou para o Eduardo. Ficou com R\$ 250,00 ou R\$ 300,00, algo assim. Realizou ainda outro saque de R\$ 4.000,00, ficando com mais R\$ 250,00 ou R\$ 300,00. Participava desse tipo de ação há seis meses, mas utilizava contas que tinha em seu nome. Quando pediu a conta da Bárbara, ela não sabia do que se tratava, pois falava que era para receber dinheiro de clientes de seu lava-rápido. Na oportunidade, a Bárbara mandou mensagem questionando se conhecia a origem dos R\$ 5.000,00 depositados na conta dela. Disse para a Bárbara que tinha 23 anos. Ela só colocava o dedo e o resto ficava sob sua responsabilidade. Ela achava que o dinheiro era de clientes do lava-rápido e nunca auferiu vantagem. A Bárbara teve ciência dos fatos apenas depois da prisão, nunca tendo mantido qualquer contato com as outras pessoas envolvidas. A Bárbara não teve participação nos crimes. Foi apresentado a Eduardo por Artur. Não sabe quem fez os depósitos na conta da Bárbara. O Eduardo mandou print dos extratos. A Bárbara o acompanhou até o caixa eletrônico para a realização dos saques, pois ela tinha que colocar o dedo.

A testemunha Walmir Teodoro Mendes, policial civil, após confirmar ter participado das investigações, relatou que a vítima informou que havia sacado um dinheiro em um banco na zona norte e o gerente do estabelecimento indicou seu titular.

Compareceram na residência da ré Bárbara, que confirmou ter recebido determinada quantia em sua conta e recebido uma comissão para emprestar a conta. O dinheiro sacado foi entregue para outra pessoa, que foi indicada e reconhecida pela Bárbara. Ela teria feito duas transações dessa natureza no mesmo dia. O destinatário do

dinheiro também foi detido e indicou uma outra pessoa, para quem entregou o dinheiro e que seria integrante dessa quadrilha de ladrões. Eles têm um grupo na internet no qual os criminosos se relacionam. Esse grupo é voltado para a prática de estelionato, de um modo geral. Nenhum dos réus foi reconhecido pela vítima em sede policial. Não se recorda de ter mantido contato com o namorado da Bárbara. A ré Bárbara, pode se dizer, não se preocupou em saber que transação estava sendo feita com sua conta para que recebesse uma comissão. A Bárbara não tinha conhecimento de que se tratava de sequestro. A Bárbara foi aliciada por um indivíduo, que foi contratado por um terceiro indivíduo, que era próximo dos sequestradores.

O policial civil Theoklis C. Katifedenios contou que, a partir da notícia de um sequestro, foram ao encontro da esposa da vítima, que estava ao telefone com os sequestradores, que pediam dinheiro. Ela já tinha feito pix para a conta de uma pessoa chamada Bárbara, cujos dados foram levantados. Dirigiram-se ao local indicado no banco de dados da delegacia como residência da Bárbara, mas não a encontraram. A dona do imóvel informou que a Bárbara, recentemente, havia se mudado para uma comunidade nas proximidades. Em varredura, localizaram a comunidade e a residência da Bárbara, para onde se deslocaram e aguardaram sua chegada. Bárbara apareceu acompanhada do namorado, que é menor de idade. A Bárbara estava com os extratos; ela havia sacado o dinheiro transferido da conta da vítima. Na delegacia, indagada, ela declarou que pessoa de nome Kelvin havia pedido sua conta emprestada. Em seguida, ela comentou que esse Kelvin, na verdade, não era Kelvin, era Eduardo. Ela mostrou, pelo google, o local de residência do Eduardo. Com autorização judicial, tiveram acesso a uma conversa no celular da Bárbara com o Kelvin; nessa conversa, havia umas fotos de outro celular com o nome Digão com prints do pix feito para a conta da Bárbara. Em investigação, apuraram que no local indicado pela Bárbara realmente havia a residência de um Eduardo, que, após identificação, descobriram que ele estava foragido. Com mandado de busca e apreensão, compareceram ao local, prenderam o Eduardo e apreenderam seu celular. No local, havia também uma quantidade de dinheiro, mas, posteriormente, descobriram que pertencia à esposa do Eduardo. Na delegacia, o Eduardo disse que o nome do Digão era Rodrigo e que ele era proprietário de uma hamburgueria no Capão Redondo, próxima da estação. Em diligência ao local, encontraram a hamburgueria e, a partir do contrato social, descobriram que estava registrada em nome de Rodrigo, que também tinha passagem. Pediram mandado de busca e apreensão para a casa da mãe do Rodrigo e para a hamburgueria. O Rodrigo não estava na casa da sua mãe, mas ela indicou o endereço residencial dele. A equipe, então, foi até o local e efetuou a detenção do Rodrigo. Eles falaram que apenas emprestaram as contas, eles intermediavam até o final essas conversas com as pessoas que emprestavam as contas para pegar o dinheiro que vinha da ilicitude. Essas conversas eram feitas através de um grupo de Whatsapp chamado Todos Pelo Certo, criado para a prática de roubo, emprestar conta para a prática de estelionato. O Digão disse que essa intermediação entre o Eduardo e a Bárbara também havia sido pedida através desse grupo, dias antes, por um rapaz. Indagado, disse que esse rapaz havia sido vítima de homicídio, o que possibilitou sua identificação e reconhecimento pela vítima como um dos sequestradores. Não se recorda o nome desse rapaz. O Digão teria pedido a conta para o Eduardo, e ele teria conseguido a da Bárbara. Não se recorda se o namorado da Bárbara que tinha contato com o Eduardo, mas ela tinha ciência, tanto que indicou o endereço da casa; foi ela também que sacou o dinheiro, pois estava em posse dos extratos. Em regra, os criminosos tentam impedir o rastreamento deles, envolvendo diversas pessoas. Na cadeia criminosa, não consegue afirmar que o Digão e o Eduardo tinham ciência do crime praticado; eles disseram que imaginavam se tratar de um estelionato. O Digão teve contato com rapaz reconhecido, pela vítima, como um dos sequestradores e que acabou vítima de homicídio. A Bárbara não fazia parte desse grupo de Whatsapp, mas foi indicada pelo Eduardo. O namorado da Bárbara não parecia ser menor de idade. Quando a Bárbara e o namorado foram abordados, o dinheiro sacado já havia sido entregue ao Eduardo. Ela ou o namorado foram aliciados pelo Kelvin. A Bárbara tinha como função emprestar a conta.

Interrogado, o réu Rodrigo Furtado de Abreu negou a autoria dos fatos imputados.

Disse que participava de um grupo de Whatsapp voltado para a prática de estelionatos e viu uma mensagem de um rapaz que precisava de contas específicas, pelas quais pagaria 15%. Chamou o rapaz no privado e perguntou como funcionava. Ele disse que pagaria 15% e que teria que levar o dinheiro em mãos, não podendo ser transferido. Acabou ventilando em outros grupos e conheceu o Ueré, que disse ter algumas contas. Fez esse intermédio. Os fatos ocorreram dois dias depois. Ele pediu as contas e disse que não faria o depósito de imediato. Estava em casa, recebeu mensagem do JC e fez a intermediação. Pegou sua moto e foi até a residência do Ueré, tirou sua parte do dinheiro e fez a entrega para o JC, que encontrou em uma estação e trocou mais informações. Depois de alguns dias não teve mais contato com ele e, em um dos grupos, foi informado seu falecimento. Soube, também, da prisão do Ueré, que acabou desligado dos grupos. Também se desligou do grupo. É chef de cozinha e, na pandemia, ficou desempregado. Estava trabalhando normalmente na hamburgueria que montou, foi chamado para entrar no grupo e acabou aceitando. Está arrependido do que fez, pois achava que participava de outro tipo de situação. No grupo, apresentou-se como Digão. Não conhecia a Bárbara, nem o Eduardo. Conheceu o Eduardo, o Ueré, no grupo, onde ele se apresentou como Kelvin. Não teve qualquer contato com a Bárbara. O Júlio que ofereceu o trabalho, sem falar o que faria com as contas. O Ueré que apresentou as contas. Não sabe dizer como a conta da Bárbara chegou até o Eduardo. Não sabia que os crimes praticados eram roubo e extorsão mediante sequestro. Participou desse tipo de crime apenas uma vez. Estava nesses grupos há duas semanas. Recebeu 15% das quantias transferidas, dos quais 10% foram destinados ao Eduardo, que negociou as contas.

A ré Bárbara Rodrigues Sales negou os fatos imputados na denúncia, afirmando que acabou sacando o dinheiro proveniente de um sequestro, sem saber do que se tratava. Contou que seu namorado pediu sua conta bancária para usar no lava-rápido dele e, como estava sem o aplicativo do banco, tinha que ir até a agência para realizar os saques através de sua digital. Entregou o dinheiro para ele e o acompanhou até a casa do Eduardo, onde permaneceu aguardando. Foi presa ao retornar para casa. Não conhece o réu Rodrigo e esteve com o réu Eduardo no dia dos fatos. Seu namorado vinha usando sua conta bancária no lava-rápido. Não sabe dizer há quanto tempo. Já tinha percebido outras movimentações em sua conta. Nunca recebeu nada de seu namorado pelo empréstimo da conta bancária. Tinha contas no Nubank, no Santander e no Itaú. Seu namorado disse que a conta dele havia sido bloqueada. Namorava há mais ou menos um ano. Não reconhece as declarações prestadas na delegacia. Não tinha acesso regular à conta emprestada para o namorado. Estranhou o valor alto depositado em sua conta e perguntou para o namorado do que se tratava, que disse que tentaria ver o que era. Em contato com o banco, foi informada de que se tratava de um pix feito para sua conta e que, caso houvesse reclamação, o dinheiro seria estornado. Nesse momento, seu namorado entrou em contato com o Eduardo e disse que o dinheiro era proveniente da venda de uma moto. Soube que seu namorado era menor de idade no dia de sua prisão. Não participava dos grupos de Whatsapp voltados para esse tipo de operação.

Por fim, o réu Eduardo Oliveira de Souza não reconheceu participação nos crimes imputados. Relatou que fazia parte de um grupo de Whastapp de estelionatários e, de fato, houve um pedido de conta, tendo se apresentado, dizendo que tinha. Chegou até o Luís, marido da Bárbara, conversou e ele mandou a conta. Mandou a conta no grupo e, alguns dias depois, o chamaram, dizendo que havia caído um dinheiro de um trampo de 171 na conta da Bárbara. Entrou em contato com o marido da Bárbara e ele sacou o dinheiro. Acreditava que o crime praticado era 171, porque o grupo do qual fazia parte era de 171, e não de assalto. O nome do grupo era Todos Pelo Certo. Utilizava o nome Kelvin no grupo. Não conhecia Digão. A pessoa que pedia que fizesse os saques usava as iniciais DG e não sabia para quem estava fornecendo. Participou apenas uma vez desse tipo de crime. Acabou não ficando com nenhum dinheiro, pois sabia que o Luís e a Bárbara moravam em invasão e precisavam. Conhecia apenas o Luís, e a Bárbara não tinha conhecimento da transação.

Pois bem.

Não obstante os esforços por parte da acusação, entendo que as provas são insuficientes para o enquadramento dos réus dentre os autores dos crimes de roubo e

extorsão mediante sequestro sofridos pela vítima.

Não se discute que todos concorreram para o sucesso da empreitada criminosa, assumindo função relevante, mediante a distribuição dos valores subtraídos das contas da vítima. Entretanto, a partir das provas produzidas ao longo da instrução, não é possível concluir, com a segurança necessária, que Eduardo, Rodrigo e Bárbara tivessem pleno conhecimento de que tais valores eram oriundos do cometimento de roubo e extorsão mediante sequestro, conforme constou da inicial acusatória.

Ora, diante da ausência de elementos de convicção que demonstrem a participação direta dos réus nos delitos previstos nos artigos 157 e 159 do Código Penal, visando a procedência do pedido condenatório na forma da denúncia, era imprescindível, ao menos, que a anuência em colaborar com referidas modalidades criminosas estivesse evidente, o que não se verifica no caso em tela.

A vítima, ouvida em juízo, não foi capaz de reconhecer nenhum dos réus e todos, em interrogatório, negaram qualquer participação nos delitos patrimoniais violentos imputados, o que, de certa forma, exclui a participação direta na ação.

Além da negativa de autoria, os réus Rodrigo e Eduardo afirmaram que se conheceram em um grupo de Whatsapp denominado Todos Pelo Certo, voltado para a prática de estelionatos, através do qual negociaram uma espécie de aluguel da conta bancária utilizada na ação criminosa, para o trânsito de valores subtraídos da vítima.

No caso, o réu Rodrigo, atendendo um pedido de fornecimento de contas específicas feito por pessoa de nome Júlio César, posteriormente vítima de homicídio, acionou o réu Eduardo no grupo de Whatsapp, que conseguiu a conta de titularidade da ré Bárbara, através do namorado desta, a testemunha protegida nº 2.

Os depoimentos dos policiais civis Walmir e Theoklis, em suma, confirmaram as transações reconhecidas pelos réus, com intermediação e aluguel de conta bancária para recebimento de valores, bem como a existência de grupo de Whatsapp voltado para a prática de estelionatos, através do qual teria ocorrido o aliciamento.

O policial Theoklis acrescentou, de interesse dos autos, que, em ações desse tipo, os criminosos tentam impedir o rastreamento envolvendo diversas pessoas; que não era capaz de afirmar que o Digão e o Eduardo tinham ciência do crime praticado; que a Bárbara não fazia parte desse grupo de Whatsapp; e que o namorado da Bárbara não parecia ser menor de idade.

Os demais elementos probatórios tampouco são suficientes para caracterizar a participação dos réus nos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro.

Os indícios constantes dos boletins de ocorrência de p. 88/90, 107/109 e 377/380, dos relatórios de investigação de p. 387/389 e p. 395/400 não bastam para que se conclua pela ciência dos réus da origem dos valores. Eduardo e Rodrigo negaram conhecimento de que se tratava de roubo e extorsão mediante sequestro; Bárbara, além de não reconhecer as declarações de seu depoimento em solo policial, afirmou que desconhecia até mesmo a origem ilícita dos valores depositados em sua conta; e não há elementos concretos traçando ligação estreita entre os denunciados e Júlio César Santos Silva, da qual se pudesse presumir pleno conhecimento das circunstâncias de toda empreitada criminosa.

Os documentos de p. 410 e 411/412, o auto de exibição e apreensão de p. 27, as fotografias de p. 28/29, os autos de reconhecimento de p. 37, 87 e 101, bem como os elementos constantes dos autos nº 1518625-71.2021.8.26.0228, por sua vez, confirmam, tão somente, a transferência de valores de origem ilícita para conta de titularidade da ré Bárbara.

Dessa forma, de acordo com as provas existentes nos autos, na forma do artigo 383 do Código de Processo Penal, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, entendo que a desclassificação da imputação para o delito previsto no artigo 180 do Código Penal, não apenas em relação à ré Bárbara, conforme manifestação ministerial, mas a todos os réus, é a medida mais acertada, uma vez que nenhum elemento produzido sob o crivo do contraditório evidencia o real conhecimento da origem dos valores, isto é, o crime de extorsão mediante sequestro. Nesse caso, as provas e circunstâncias da ação criminosa não deixam dúvidas.

Os réus Eduardo e Rodrigo confessaram que tinham conhecimento da origem ilícita e a negativa por parte da ré Bárbara não convence. Não bastassem as diversas operações bancárias realizadas pessoalmente pela ré na data dos fatos, em seu poder foram

apreendidos os extratos bancários com registros das transações, e seu aparelho celular foi utilizado para estabelecer contato com o réu Eduardo, a quem entregou os valores sacados, tudo confirmando a conclusão de que tinha plena ciência da origem ilícita do numerário.

O reconhecimento da forma tentada do delito em relação à ré Bárbara não encontra respaldo nos autos. O delito de receptação, de natureza material, atinge a consumação no momento em que o sujeito ativo adquire, recebe, a coisa produto de crime. No caso, mais do que receber o bem de origem espúria, os réus concorreram diretamente para sua transferência, garantindo o sucesso do crime antecedente. Em relação ao delito previsto no artigo 288 do Código Penal, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria por parte dos réus Rodrigo e Eduardo.

Conforme reconheceram, participavam de um grupo de Whatsapp voltado para a prática de crimes de estelionato, através do mesmo modus operandi. Além disso, contaram com a participação, ainda, de ao menos outras duas pessoas, quais sejam a testemunha protegida nº 2, que teria cooptado a ré Bárbara e fornecido as contas bancárias de sua titularidade, bem como Júlio César, pessoa possivelmente vinculada diretamente aos crimes de extorsão e roubo e que teria feito a solicitação das contas bancárias.

Dessa forma, devidamente comprovado que Eduardo, Rodrigo e Bárbara receberam, em proveito comum, valores que sabiam ser produto de crime, bem como que Eduardo, Rodrigo e, ao menos, outros dois indivíduos (a testemunha protegida nº 2 e Júlio César) associaram-se para o fim específico de cometer crimes, é de rigor a condenação nas penas dos artigos 180 (Eduardo, Rodrigo e Bárbara) e 288 (Eduardo e Rodrigo) do Código Penal.

A conclusão não é no mesmo sentido, todavia, quanto aos crimes de roubo e corrupção de menores.

Conforme já apontado, não há qualquer prova da participação dos réus e da ré na prática do roubo imputado na denúncia. Já em relação à corrupção de menores, nada nos autos indica que Eduardo, Rodrigo e Bárbara tivessem conhecimento da idade da testemunha protegida nº 2. Ainda que se trata de delito formal, era essencial que os envolvidos tivessem conhecimento de que se tratava de pessoa menor de idade, prova que não consta dos autos.

Nesse ponto, ouvido em juízo, a testemunha disse ter mentido a idade para a namorada, a ré Bárbara, fato por ela por confirmado. Além disso, a testemunha Theoklis declarou que não se tratava de pessoa com aparência de menor de idade. Assim, perante este quadro, subsistindo dúvida razoável quanto ao envolvimento dos denunciado nos crimes de roubo e corrupção de menores, bem como não havendo prova da associação de Bárbara para o cometimento de outros crimes, os réus Eduardo e Rodrigo devem ser absolvidos dos crimes previstos no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, e a ré Bárbara pelos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II e §2º-A, I, e 288, ambos do Código Penal, bem como no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Segundo a jurisprudência: "A prova deve ser firme, segura, convincente, incontroversa, clara como a luz, certa como a evidência, positiva como qualquer expressão algébrica. Não o sendo, absolve-se". (RT 714/357 e 358); e, ainda, "Sentença Absolutória - Para a condenação do réu a prova há de ser plena, convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio do in dubio pro reo, contido no artigo 386, inciso VI do CPP" (JTACrim, 72/26, Rel. Álvaro Cury).

Não se está afirmando a inocência dos réus, nem mesmo a inocorrência dos fatos, mas, apenas, que estes não foram integralmente provados em juízo. A dúvida, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, inviável, deve ser interpretada em benefício do réu, tornando, nesse ponto, inviável a procedência da pretensão acusatória.

Delimitadas as condutas criminosas, passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, XLVI, da CF/88 e 68, caput, do Código Penal.

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu Eduardo, além de reincidente, é portador de maus antecedentes (proc nº 0039670-

51.2007.826.0050, proc nº 0027922-57.2010.826.0554, proc nº 83239/2006 e proc nº 46251/2007 - p. 321/338 e 349/355), razão pela qual fixo suas penas base em: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa para o delito previsto no artigo 180 do Código Penal; e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa para o delito previsto no artigo 288 do Código Penal. Em relação à ré Bárbara e ao réu Rodrigo, não havendo circunstâncias prejudiciais nessa fase, mantenho as penas nos patamares mínimos legais. Considerando as atenuantes e agravantes previstas nos artigos 61 a 66 do Código Penal, reconheço, em desfavor dos réus Eduardo (proc nº 1507905-16.2019.826.0228 - p. 321/338 e 349/355) e Rodrigo (proc nº 0033740-08.2014.8.26.0050 - p. 339/344 e 356/358), a agravante da reincidência, bem como o reconhecimento da concorrência para o recebimento de valores de origem espúria, e, em consequência, fixo as penas em: a) 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa para o delito previsto no artigo 180 do Código Penal, e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa para o crime previsto no artigo 288 do Código Penal, para o réu Eduardo; e b) 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o delito previsto no artigo 180 do Código Penal; e 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa para o delito previsto no artigo 288 do Código Penal, para o réu Rodrigo. As penas da ré Bárbara permanecem nos patamares mínimos legais, isto é, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo delito de receptação.

Nada nos autos indica que os réus tenham se valido da calamidade pública como elemento facilitador para a prática do crime, pelo que afasto sua incidência. Nesse sentido: "Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. (...) Exclusão da agravante da calamidade pública. Incidência do concurso de agentes à fração de um terço. Penas finalizadas em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento" (TJSP; Apelação Criminal 1509828-43.2020.8.26.0228; Relator(a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021); e, ainda, "FURTO SIMPLES TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. (...) PENA - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA "j" (calamidade pública) - NECESSIDADE - Não há prova de que o réu se valeu da pandemia causada pelo COVID-19 para praticar o delito. (...)" (TJSP, Apelação Criminal 1501941-42.2020.8.26.0540, Relator (a): Willian Campos, Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal, Data do Julgamento: 08/06/2021, Data de Registro: 08/06/2021).

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Tendo em vista que os réus Rodrigo e Eduardo, mediante mais de uma ação, pratica dois crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, fixo suas penas definitivas em: a) 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa para o réu Eduardo; e b) 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa para o réu Rodrigo.

A pena definitiva imposta à ré Bárbara é de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Considerando o disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, para os acusados Rodrigo e Eduardo, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, impondo, para a ré Bárbara, o regime aberto.

Entendo inviável o cômputo, neste momento, do período de prisão cautelar já cumprido, uma vez que, além de referido cálculo somente poder ser realizado com segurança em sede de execução penal, o exame do requisito subjetivo da progressão de regime não se mostra viável diante da ausência de elementos essenciais sobre o comportamento dos réus. Além disso, é certo que a fixação regime inicial mais gravoso, no caso, além da quantidade da pena e das circunstâncias dos crimes, encontra fundamento nas condições subjetivas dos réus Eduardo e Rodrigo, ambos reincidentes em delitos patrimoniais.

Por considerar presentes os requisitos estabelecidos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta à ré Bárbara por uma pena

restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, junto a entidade credenciada a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, também pelo período de 01 (um) ano.

Os réus Eduardo e Rodrigo, por serem reincidentes, não fazem jus aos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência:

A) CONDENO o réu EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos artigos 180, caput, e 288, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, fixando o regime fechado o para o início do cumprimento da pena e o valor do dia-multa no patamar mínimo legal;

B) CONDENO o réu RODRIGO FURTADO DE ABREU, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos artigos 180, caput, e 288, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, fixando o regime fechado o para o início do cumprimento da pena e o valor do dia-multa no patamar mínimo legal;

C) CONDENO a ré BÁRBARA RODRIGUES SALES, qualificada nos autos, às penas de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, em regime inicial aberto e com o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, também pelo período de 01 (um) anos;

D) ABSOLVO os réus EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA e RODRIGO FURTADO DE ABREU da imputação de prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; e

E) ABSOLVO a ré BÁRBARA RODRIGUES SALES da imputação de prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, e 288 do Código Penal, bem como no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Os réus Rodrigo e Eduardo não fazem jus ao direito de recorrer em liberdade, uma vez que subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. Ambos são reincidentes, tornaram a praticar crimes, mediante associação através de rede social, e os elementos constantes dos autos sugerem habitualidade criminosa, circunstâncias que autorizam a conclusão segundo a qual eventual concessão do benefício da liberdade provisória representaria um risco à ordem pública, ante a concreta possibilidade de reiteração na prática de delitos.

Recomendo ambos ao(s) estabelecimento(s) prisional(is) em que se encontram recolhidos.

A ré Bárbara poderá recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima por ausência de contraditório. Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e, após o trânsito em julgado, ao TRE.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA